

1003344-89.2022.8.26.0619

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: Matheus de Souza Parducci Camargo

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... pelo risco do evento, seja pelo furto, seja pela obtenção de senha.

A autora nega a celebração das operações de crédito, porém não trouxe elementos mínimos que sugerissem a verossimilhança de suas alegações, de forma que resta inviável a inversão do ônus da prova.

Ademais, as despesas impugnadas pela parte autora (fl. 30) estão em harmonia com as demais despesas efetuadas, ou seja, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Visconde do Rio Branco, 71, Taquaritinga-SP - cep 15900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1003344-89.2022.8.26.0619 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003344-89.2022.8.26.0619

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor

Requerente:

Rosana Aparecida Franco Sacomano

Requerido:

Arthur Lundgren Tecidos S.A. Casas Pernambucanas e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus de Souza Parducci Camargo

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do artigo 38, in fine, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e DECIDO.

Conveniente e oportuno o julgamento no estado que se encontra o presente processo, uma vez que as provas carreadas aos autos são suficientes à formação da convicção do juízo, bem como à resolução da lide, razão pela qual reputo desnecessária a produção de novas provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O pedido é improcedente.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, alegando a parte autora, em síntese, que foi surpreendida com o lançamento de dois débitos sobre a fatura de seu cartão de crédito, decorrente de supostas compras realizadas nos dias 31/02/2022 e 01/02/2022, no estabelecimento Casas Bahia. Esclarece que não contraiu as operações de crédito, como também não autorizou a utilização do cartão por terceiro. Pleiteou, ao final, a declaração de inexigibilidade do débito, além de indenização por danos morais.

Observo que as despesas ora impugnadas decorreram da utilização do cartão, mediante o uso de senha pessoal e intransferível, com tecnologia de CHIP, como restou

incontroverso nos autos.

Não há, assim, que se falar no caso de qualquer falha na prestação de serviços pelas instituições financeiras requeridas.

Registre-se que a flagrante falta de cuidado por parte da autora na adoção de medidas mínimas de segurança deram-se em ambiente em que o banco não possui qualquer poder de vigilância.

Com efeito, é da autora a responsabilidade pela guarda de seu cartão e da conferência do mesmo após sua utilização, não respondendo a instituição financeira pelo risco do evento, seja pelo furto, seja pela obtenção de senha.

A autora nega a celebração das operações de crédito, porém não trouxe elementos mínimos que sugerissem a verossimilhança de suas alegações, de forma que resta inviável a inversão do ônus da prova.

Ademais, as despesas impugnadas pela parte autora (fl. 30) estão em harmonia com as demais despesas efetuadas, ou seja, dentro do perfil, conforme se observa das demais faturas do cartão de crédito (fls. 100/142).

Não se desconhece o teor da Súmula nº 479 do E. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Todavia, a hipótese dos autos é de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, a caracterizar a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

O dever de guarda do cartão com segurança e sigilo de senha não foi observado pela autora. Trata-se de prática de ato voluntário próprio que explicita assunção de risco, configurando culpa exclusiva e excludente de responsabilidade. Restou caracterizada inocorrência de fortuito interno.

Nesse sentido, confira-se:

"Declaratória de inexistência de contrato e indenizatória - Fraude - Empréstimo - Transações não reconhecidas - Responsabilidade da instituição bancária - Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil - Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' - Artigo 927 § único do Código Civil e artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor - Negligência do estabelecimento bancário - Inobservância da regra de cuidado e dever de segurança - Conduta - Relação de causa e efeito - Relação de causalidade - Regra de incidência - Artigo 403 do Código Civil - Conduta negligente e inobservância do dever de fiscalizar que não é causa ou concausa eficiente para o resultado - Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva - Transações realizadas mediante cartão com 'chip' e senha pessoal e intransferível - Disponibilização do cartão a terceiro - Dever de guarda do cartão com segurança e sigilo de senha - Ônus do titular do cartão - Prática de ato voluntário próprio que explicita assunção de risco - Culpa exclusiva e excludente de responsabilidade - Inteligência da Súmula 497 do STJ - Inocorrência de 'fortuito interno' - Ausência dos pressupostos de incidência - Artigo 393 do Código Civil - Evento danoso por ação estranha à atividade do réu - Aplicação do artigo 14, § 3º do CDC - Observância do REsp 1633785/SP - Precedentes jurisprudenciais - Jurisprudência em Teses (Edição N. 161: Direito do Consumidor - V, e Edição N. 162: Direito do Consumidor - VI - Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios recursais - Artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido." (TJSP; Apelação Cível 1007821-32.2021.8.26.0348; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2022; Data de Registro: 23/06/2022);

"RESPONSABILIDADE CIVIL - Alegadas contratações indevidas (sem autorização da correntista) de empréstimos consignados, em nome da autora, pela companheira do filho da titular da conta-corrente, a qual portava o cartão bancário e a senha de acesso à conta - Cartão e senha fornecidos, livre e espontaneamente, pela autora à companheira do seu filho, a qual, habitualmente, efetuava operações bancárias (saques e movimentação da conta) em nome da titular - Conduta fraudulenta praticada por terceira que, valendo-se da relação de confiança que mantinha com a titular da conta-corrente, celebrou contratos de empréstimos em nome desta sem a sua

aquiescência - Inexistência de qualquer conduta comissiva ou omissiva do banco a caracterizar falha na prestação de serviços - Fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima verificados - Exclusão do dever de indenizar da instituição financeira - Exegese dos arts. 930 do Código Civil e 14, § 3º, II, do CDC - Improcedência mantida - Recurso improvido." (TJSP; Apelação Cível 1000585-32.2020.8.26.0132; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2021; Data de Registro: 31/10/2021);

"CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Empréstimos e saques. Uso do cartão e senha do correntista. Culpa exclusiva deste por guardar juntos o cartão e a senha, facilitando assim a subtração conjunta de ambos e o posterior uso. Ausência no caso de defeito imputável ao Banco. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles." (TJSP; Apelação Cível 1002209-14.2019.8.26.0242; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Igarapava - 1ª Vara; Data do Julgamento: 31/01/2022; Data de Registro: 31/01/2022); e

"RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO JUNTO A TERMINAL ELETRÔNICO, O QUE SE DEU DIANTE DA UTILIZAÇÃO, TANTO DO CARTÃO, QUANTO DA SENHA PESSOAL DA RECORRENTE - CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 479, EDITADA PELO C. STJ, DIANTE DA INOCORRÊNCIA DO DENOMINADO "FORTUITO INTERNO" - ADEQUADA APRECIÇÃO DO PEDIDO PELA R. SENTENÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO QUANTO ALEGADO PELA RECORRENTE - ELEMENTOS ENCARTADOS AO FEITO QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR PELA ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO - RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1º GRAU, UMA VEZ QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP; Apelação Cível 1002328-55.2021.8.26.0322; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2022; Data de Registro: 24/06/2022).

Veja-se que o sistema de inversão do ônus da prova criado pelo Código de Defesa do Consumidor não é automático. É certo que a inversão do ônus da prova fica condicionada a critério do juiz, quando for verossímil a alegação da autora ou quando for ela hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6º, VIII), circunstâncias que não se verificam no caso concreto.

Nesse contexto, caberia à autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual o pedido não comporta acolhimento.

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Revogo a tutela de urgência (fl. 42).

Nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995, não há condenação do vencido ao pagamento de custas, taxas ou despesas processuais e nem mesmo de honorários advocatícios.

Eventual recurso inominado poderá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da intimação da sentença, nos termos do artigo 42, "caput", da Lei nº 9.099/1995, combinado com o artigo 697, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Não sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, o preparo, sob pena de deserção, será efetuado, independente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso e corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado

equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc). Existindo mídia ou outros objetos que devam ser remetidos pela via tradicional (malote) à superior instância deverá ser recolhido o valor da taxa de porte de remessa e de retorno. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Taquaritinga, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA